

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
15402/2557

นายสสิริ สสิริน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 57, มาตรา 145 (2)

การที่ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนและมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ แม้ผู้คัดค้านจะไม่ได้ร้องคัดค้านเข้ามาในคดีก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ ถือว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิพิสูจน์ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ร้อง และคำสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์ไม่ผูกพันผู้คัดค้านตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 (2) ก็ตาม แต่คดีนี้คำสั่งศาลชั้นต้นถึงที่สุดไปแล้ว โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องนำคำสั่งศาลชั้นต้นไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือดำเนินการขอให้ผู้คัดค้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน อันจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการชั้นบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และคำร้องขอของผู้คัดค้านเพียงแต่ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์เท่านั้น มิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าผู้คัดค้านมีสิทธิเหนือที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้คัดค้านจึงไม่อาจร้องคัดค้านเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อให้ได้ความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 38020 ถึง 38024 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 คดีถึงที่สุดแล้ว

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนและเพิกถอนคำสั่งที่ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 38020 ถึง 38024 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านจะร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาและคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นการใช้สิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โดยไม่มีบุคคลใดโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้อง จึงเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติบังคับให้ต้องมีการส่งหมายและสำเนาคำร้องขอให้แก่ผู้คัดค้าน การที่ศาลชั้นต้นประกาศคำร้องขอโดยกำหนดวันนัดไต่สวน และให้ผู้ที่จะคัดค้านคำร้องขอให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลภายในกำหนดในหนังสือพิมพ์รายวัน กับส่งหมายและสำเนาคำร้องขอแก่ผู้ชำระบัญชีของบริษัทพทยาแลนด์ จำกัด ซึ่งมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวก่อนการไต่สวน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนด ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวน และมีคำสั่ง

ให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ จึงมิใช่เป็นการดำเนิน กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบอันจะขอให้เพิกถอนเสียได้ และแม้ผู้คัดค้านจะไม่ได้ ร้องคัดค้านเข้ามาในคดีก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ ถือว่าผู้คัดค้าน เป็นบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิพิสูจน์ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ร้อง และ คำสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์ไม่ผูกพันผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 (2) ก็ตาม แต่คดีนี้คำสั่งศาลชั้นต้นถึงที่สุดไปแล้ว โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องนำคำสั่งศาลชั้นต้นไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือดำเนินการขอให้ผู้คัดค้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก ไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวอันจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการในชั้นบังคับตามคำ พิพากษาหรือคำสั่งและคำร้องขอของผู้คัดค้านเพียงแต่ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน กระบวนพิจารณาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของผู้ร้องโดย การครอบครองปรปักษ์เท่านั้น มิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าผู้คัดค้านมีสิทธิเหนือ ที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้คัดค้านจึงไม่อาจร้องคัดค้านเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อให้ ได้ความรับรอง คุ่มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) ชอบที่ผู้คัดค้านจะไปว่ากล่าวเอาแก่ผู้ร้องเป็นคดี อื่นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้าน โดยไม่ได้ไต่สวนเสียก่อนนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประทับ เฉลิมภัทรกุล-พรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว-มานัส เหลืองประเสริฐ)

ศาลจังหวัดพัทธยา - นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณหิตาธร

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายศิริภูมิ เด่นวุฒิวรกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1003/2555

ต้น

หมายเหตุ